# 의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 한국기술교육대학교 산학협력단

【특허고객번호】 2-2005-024336-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인메이저

【대리인번호】 9-2014-100161-4

【지정된변리사】 박종욱,김형덕,하수경,김선영

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0000844

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0889992-12

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인메이저 (서명 또는 인)

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

## 의견내용

본 출원에 관한 2019년 12월 9일자 거절결정에 대하여 아래와 같이 의견을 개진합니다.

**I. 경과**

2019년 1월 3일자 특허출원 제10-2019-0000844호, "전자쿠폰 시스템 및 전자쿠폰 처리 방법(이하, '본원발명'이라 함)"에 대하여, 귀 심사관님께서는 의견제출통지서에서,

『1. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항에 기재된 발명은, 공개특허공보 제 10-2015-0096573호(인용발명 1), 공개특허공보 제10-2015-0090348호(인용발명 2) 및 공개특허공보 제10-2015-0093093호(인용발명 3)에 기재된 쿠폰 사용 상태 정보와 연계하여 쿠폰리스트를 표시하는 쿠폰 관리 시스템에 관한 내용과, 비제휴사에서 발급한 쿠폰을 저장한 단말에서 해당 쿠폰 사용 시, 제휴사 서버와의 연동을 통해 해당 쿠폰에 대한 사용처리를 수행하는 제휴사 서버 및 서비스 제공 장치와 단말에 관한 내용과, 사용자의 활성화조건 달성여부에 따라 쿠폰 사용권한을 부여할 수 있는 쿠폰 서비스에 관한 내용에 대비하여 볼 때, 이 기술분야로부터 통상의 지식을 가진 사람(이하, '통상의 기술자'라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.』

라고 지적하셨습니다.

2. 이에 본 출원인은 2019년 8월 9자에 제출한 보정서를 통하여, 전번 거절이유를 해소하고 본원의 독창적인 구성이 보다 명확하게 드러나도록 하기 위해, 본원의 청구항 1에, 상세한 설명의 단락 [0093] - [0094], [0110] 등에 기재된 내용에 기초하여 발명의 구성을 보다 구체적으로 한정하였고, 동일자에 제출된 의견서를 통하여 인용발명들과의 차이를 주장하였으나, 귀 심사관님께서는 본 거절결정서에서,

『출원인이 주장하는 차이점들은, 쿠폰 발송 대상자, 쿠폰종류, 유효기간 등을 설정할 수 있는 구성, 일반적으로 지역에서 행사 기간에 맞추어 지역 경제 활성화나 지역 홍보를 목적으로 쿠폰 서비스와 연계하는 것, 기간별 쿠폰 사용 데이터 통계화, 쿠폰 관리서버를 이용하여 통계 등의 2차적 데이터를 생성하여 분석할 수 있는 점 등의 기술적 사상에 대비하여 볼 때, 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 없다는 출원인의 주장은 받아 드릴 수 없어 특허법 제29조제2항에 의한 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.』

이라는 이유로 거절결정 하셨습니다.

**Ⅱ. 본 출원의 보정에 대하여**

## 1. 특허 청구범위의 보정

본원발명의 청구항 1에 대하여, 인용발명들이 개시하고 있지 않는 독창적 구성을 반영하여 인용발명들과의 차이점이 명확하게 드러나도록 아래와 같이 정정하였습니다. 구체적 보정 사항은 밑줄로 강조 표시하였습니다.

[청구항 1] 정정.

하나 이상의 행사와 매칭되고, 액면 금액에 소비자 단말에 제공되는 금액이 서로 상이한 전자쿠폰을 관리하는 쿠폰 관리 장치를 포함하는 전자쿠폰 시스템으로서,

상기 쿠폰 관리 장치는,

전자쿠폰의 유효성 정보, 통계분석을 위한 프로그램, 통계 분석 결과 및 공급자의 위치를 표시하기 위한 지도를 저장하는 장치 저장부;

적어도 하나의 행사에 대한 정보를 수집하여 행사 지역 및 행사 기간을 특정하고, 해당 행사에 참여하는 공급자 또는 상기 행사 지역 내 위치한 공급자에 대한 공급자 정보를 수집하여 행사 정보로 관리하는 행사 관리부;

소비자 단말의 전자쿠폰 발행 요청에 따라 상기 소비자 단말에 기기 번호 또는 전화번호인 고유 식별 코드를 부여하고, 상기 고유 식별 코드와 상기 행사 정보가 매칭된 전자쿠폰을 생성하여 상기 소비자 단말로 전송하되, 소비자 단말과 통신하여 소비자 단말의 각 구성에 대한 정보를 수집하여 상기 소비자 단말**의 디스플레이 장치의 해상도 및 NFC를 사용하기 위한 구성의 구비여부**에 적합한 QR 코드, NFC, RFID 또는 비콘 인식형태로 상기 전자쿠폰의 발행 형식을 결정하는 쿠폰 발행부;

상기 전자쿠폰의 활성 타임, 활성 지역, 및 사용 이력을 유효성 정보로 관리하되, 상기 활성 타임 및 활성 지역을 각각 전자쿠폰과 매칭된 행사 기간 및 행사 지역에 기초하여 설정하고, 상기 공급자 단말로 사용 승인이 전송되면 상기 전자쿠폰의 사용 이력을 기록하는 유효성 관리부;

상기 공급자 단말로부터 상기 전자쿠폰의 인증 요청이 수신되면, 상기 전자쿠폰과 매칭되는 행사 기간에 기초하여 설정되는 활성 타임 및 상기 활성 지역 정보에 기초하여 상기 전자쿠폰의 유효성을 판단하고, 상기 전자쿠폰이 유효하면 상기 공급자 단말로 사용 승인을 전송하는 쿠폰 승인부;

상기 유효성 관리부에서 관리되는 사용 이력을 분석하여 공급자별 결제 통계 자료를 생성하고, 상기 사용 이력을 추출하여 공급자 또는 소비자 별로 분류하여 소비자 별 전자쿠폰 사용 통계 정보, 공급자 별 전자쿠폰 승인 통계 정보 및 발급된 전자쿠폰과 사용된 전자쿠폰의 비율 정보를 포함하는 결제정보를 생성하는 통계 분석부; 및

전자쿠폰의 활성 지역에 등록되고, 행사 지역에 대응되는 하나 이상의 공급자의 위치를 탐색하고, 탐색된 공급자의 위치**정보**를 상기 소비자 단말에 제공하는 업체 정보 관리부를 포함하고,

상기 소비자 단말은,

**공급자의 의사와 상관없이** 소비자의 의사**만으로** 전자쿠폰의 사용 금액과 지불시기를 결정함으로써 공급자와 소비자간 거래를 상호 비동기화 방식으로 구현하**고, 상기 업체 정보 관리부로부터 제공되는 위치정보에 따라 지도에 전자 쿠폰의 활성 지역 및 상기 활성 지역에 위치한 공급자의 위치를 표시하고, 소비자가 지도에 표시된 공급자를 선택하면, 상기 업체 정보 관리부를 통해 선택된 공급자가 제공하는 서비스 정보를 소비자에게 제공하는** 전자쿠폰 시스템.

이와 같은 보정은 본원의 최초 출원시의 명세서에 기재된 기술적 사상의 범위 내에서 이루어진 것으로서, 명세서를 보정하는 과정에서 새로운 요소가 들어가지 않도록 주의하였음을 첨언합니다.

**Ⅲ. 특허법 제29조 제2항에 따른 거절이유에 대한 의견**

**1. 본원발명의 취지**

보정된 청구항과 인용발명들과의 구성비교에 따른 차이점의 설명에 앞서, 본원발명은 지역 경제 발전을 위해 지방자치 단체 등에서 개최하는 지역 축제 등에 서 이벤트성으로 이용되는 특화된 전자쿠폰의 처리 방법에 관한 것이라는 점을 설명드리고자 합니다.

일반적인 지역에서 행사 기간에 맞추어 지역 경제 활성화나 지역 홍보를 목적으로 쿠폰 서비스와 연계하는 것은 주지된 서비스라 할 수 있겠으나, 그 서비스를 실제로 구현하는 데 있어서는 여러 문제가 발생할 수 있습니다.

특히, 본원발명은 소비자들이 보유하고 있는 다양한 기종의 소비자 단말기에서도 이용 가능하도록 하는 호환성이 중요하다고 할 수 있습니다. **스마트폰과 같은 단말기는 제조업체, 기종 및 OS 버전 등이 다양**할 수 있고, 지역 행사에 참여하려는 소비자가 자신의 단말을 이

용하여 전자쿠폰을 발급 및 결제에 사용하고자 할 때 일부 기종들에서 이용이 불가하다면 활성화가 어려울 것입니다.

이러한 문제를 해결하기 위해, 본원발명의 전자쿠폰은 다양한 형식, 일례로서, 바코드(barcode), QR(Quick Response Code)코드, NFC(Near Field Communication]) 인식용 코드, RFID(Radio Frequency Identification) 인식용 코드, 비콘(BEACON) 인식용 코드 등(단락 [0077])으로 구현됨으로써(단락 [0077]), 특정 단말기에만 제한되지 않는, 다양한 기종의 단말기에서도 원할하게 사용할 수 있도록 하는 데 특징이 있습니다.

단, 소비자 단말은 기종 등에 따라 탑재된 모듈이 상이할 수 있고, 이에 이용 불가능한 전자쿠폰의 형식이 있을 수 있으므로, **시스템은 소비자 단말과 통신하여 소비자 단말의 각 구성에 대한 정보를 수집하고, 이에 대한 정보에 기초하여 전자쿠폰의 발행 형식을 결정**하게 됩니다. 예컨대, 소비자 단말(100)이 NFC를 사용하기 위한 구성을 구비하지 않은 경우QR 코드나 바코드를 형식으로 전자쿠폰을 발급하고, 소비자 단말의 디스플레이 장치의 해상도가 바코드나 QR 코드를 이용하기 적합하지 않은 경우 NFC(Near Field Communication]) 인식용 코드, RFID(Radio Frequency Identification) 인식용 코드 형태로 전자 쿠폰을 발행하는 특징이 있습니다(단락 [0078] - [0079]).

즉, 본원발명에서는 다양한 기종의 소비자 단말에 적합하도록 다양한 형식으로 전자쿠폰을 발행하고, 이를 위한 기술적 수단으로서 쿠폰 발행부가 소비자 단말과 통신하여 소비자 단말의 각 구성에 대한 '정보를 수집'하여 그에 적합한 QR 코드, 비콘 인식 등의 전자쿠폰의 '발행 형식을 결정'하는 독특한 개념을 개시하고 있습니다.

반면, 인용발명 1-4는 전자쿠폰이 이용되는 단말기의 구성을 수집하여 쿠폰발행 형식을 결정하는 기술적 수단과 대비되는 어떠한 구성도 시사하거나 개시하고 있지 않습니다.

단, 인용발명 2는 쿠폰 발급 요청에 대응되는 해당 쿠폰을 생성하고 쿠폰 발급 요청에 포함된 '식별번호'에 대응하는 단말에 해당 쿠폰을 발급하는 구성(단락 [0041]), 제2 통신부가 단말(140)로부터 전송되는 단말(140)의 식별정보를 포함하는 쿠폰 발급 요청 신호를 수신하는데, 여기서 식별정보는 단말의 MDN, 모바일 IP, 모바일 MAC, Sim 카드 고유정보 및 시리얼정보를 포함하는 내용을 개시하고 있어, 인용발명 2는 시스템 측에서 어떠한 이유로 단말의 구성에 관한 구체적 정보를 수집하는 대용을 개시하고 있음을 알 수 있습니다(단락 [0082]).

그러나, 인용발명 2의 명세서 전반에 개시된 내용을 살펴보면, 인용발명 2에서 수집하는 정보 자체가 단말 측에서 전자쿠폰의 형식에 따라 **실행 가능하도록 '구성(하드웨어 특성)'을 판단하는 목적이 아닌 쿠폰을 이용하는 '대상'을 파악하기 위해서이며**, 그 특성을 판단하기 위한 해상도와 같은 정보를 제공하는 것이 아님에 따라 그 대상 또한 상이한 것입니다.

즉, 인용발명들은 다양한 기종의 모바일 단말에서 실행 가능하도록 시스템 측에서 소비자 단말로부터 하드웨어 특성에 대한 정보를 수집하여 쿠폰의 형식을 결정하는 본원발명의 독창적 개념을 제시하고 있지 않습니다.

전술한 이유로, 본원발명의 진보성 판단을 재고하여 주시기 바라며, 이하 전술한 차이 이외에도, 보정된 청구항 1을 기초로 인용발명들과의 구성의 대비를 통해 본원발명의 독창적 특징에 대하여 상세히 설명드리도록 하겠습니다.

**2. 본원발명과 인용발명들의 대비**

전술한 개념적 차이점과 더불어, 본원발명은 그 특유의 구성으로서, **i) 공급자의 의사와 상관없이 소비자의 의사만으로 전자쿠폰의 사용 금액과 지불시기를 결정함으로써 공급자와 소비자간 거래를 상호 비동기화 방식으로 구현**하고, 업체 정보 관리부로부터 제공되는 위치정보에 따라 지도에 전자 쿠폰의 활성 지역 및 활성 지역에 위치한 공급자의 위치를 표시하고, **ii) 소비자가 지도에 표시된 공급자를 선택하면, 상기 업체 정보 관리부를 통해 선택된 공급자가 제공하는 서비스 정보**를 소비자에게 제공한다는 점에서 인용발명들과 대비하여 볼 때, 독창성이 있습니다.

**1) 구성 i**

본원발명은 지역 한정 이벤트성의 쿠폰을 유통함에 있어서, 그 취지에 부합하는 쿠폰 유통 방법을 제시하고 있습니다.

본원발명은 그 실시예에서, 소비자 단말(100)은 소비자(구매자) 자신의 요청을 통하여 전자쿠폰의 '지불시기'를 결정할 수 있도록 하는 구성을 개시하고 있습니다(단락 [0110]).

이는, 소비자 단말(100)은 공급자(판매자)의 의사와 상관없이 소비자의 의사만으로 전자쿠폰의 금액과 지불시기를 결정할 수 있음을 가리킵니다. 공급자는 어떻게 팔리는지는 알지 못하여도 어떻게든 팔릴 수 있다는 것을 알고 서비스를 업로드하게 되며, 즉 공급자와 소비자간의 거래가 상호 비동기화 방식(즉, 소비자 주도의 원웨이(one-way) 결제방식)으로 이

루어지도록 함으로써 **소비자는 자신의 의도(스케쥴)에 따라 각 지역에서 이벤트성으로 개최하는 지역 행사에 참석하여 쿠폰을 이용**할 수 있으며, 공급자는 매출 향상을 위해 적극적으로 지역 행사에 참여 및 상품을 공급하도록 유도할 수 있게 됩니다.

반면, 인용발명 1-3은 쿠폰발행절차와 관련된 전반적인 내용을 개시하고 있으나, 전술한 소비자 주도의 결제방식에 관해서는 관심의 대상으로 하고 있지 않습니다. 이는 인용발명 1-3이 지역 행사에 국한되지 않고, 일반적인 상황에서 이용가능한 쿠폰을 대상으로 하고 있기 때문으로 생각됩니다. 또한, **인용발명 1은 높은 광고 또는 마케팅 효과가 있을 것으로 예상되는 상품을 대상으로 쿠폰의 종류를 결정하는 내용만을 개시하고 있을 뿐, 지출시기를 결정하는 것**과 관련된 어떠한 내용도 제시하고 있지 않습니다.

따라서, 인용발명 1-3은 본원발명의 구성 i을 시사하거나 개시하고 있지 않습니다.

**2) 구성 ii**

구성 ii는 본 발명의 시스템이 소비자 측에 제공하는 쿠폰과 관련된 유용한 기능에 관한 것입니다.

본원발명은 처음 방문한 지역 행사 등에 참여한 소비자가 지역 행사 도중, 전자쿠폰을 이용하기 위해 쿠폰을 사용할 수 있는 공급자의 위치를 자신의 단말을 통해 지도상에서 쉽게 확인할 수 있도록 하는 유용한 기능을 제공할 수 있습니다.




< 본원, 도 6 >

본원발명의 실시예에 따르면, 소비자 단말을 통해 공급자의 위치 정보를 지도상에 표시하고, 이때, 소비자가 지도에 표시된 공급자를 선택하면, 업체 정보 관리부(380)에 선택된 공

급자의 서비스 정보의 제공을 요청하여 공급자가 제공하는 서비스 정보를 소비자에게 제공하게 됩니다(단락 [0099] - [0100]).

즉, 구성 ii는 소비자 단말을 통해 공급자의 위치 및 그 공급자가 제공하는 **서비스(쿠폰 사용용도)를 지도상에서 쉽게 확인**할 수 있도록 것을 특징으로 합니다.

이와 대비하여, 인용발명 1은 사용자가 쿠폰 리스트를 요청하면 사용자의 현재 위치를 중심으로 주변으로 쿠폰 사용처에서 사용한 쿠폰을 연산하여 쿠폰 리스트의 정렬 순서를 결정하는 기능을 개시하고 있어(단락 [0054]), **위치정보를 이용하여 쿠폰과 관련된 정보를 제공하는 것이라는 점에서 유사하나, 본원발명과 같이 지도상에서 이벤트 지역(행사 지역) 및 쿠폰 사용처의 위치와 그 사용처에 대한 구체적 정보를 제공**하는 수준에는 이르지 못한다고 생각됩니다.

또한, 인용발명 2는 쿠폰 관련 정보는 제휴사 이름, 쿠폰 이름, 쿠폰 번호, 혜택, 사용처, 사용기간, 사용방법 등을 포함하는 구성(단락 [0027]), 그래픽 사용자 인터페이스 등을 저장하고 메뉴 화면 등과 같은 콘텐츠를 표시하는 구성(단락 [0053]) 등을 개시하고 있으나, 현장에서 지도상에 사용처 및 사용 방법 등에 대하여 표시해주는 기능에 관해서는 누락되어 있습니다.

또한, 인용발명 3도 지도를 이용한 쿠폰과 관련된 정보를 제공하는 것에는 관심의 대상으로 하고 있지 않습니다.

따라서, 인용발명 1-3은 본원발명의 구성 iii를 시사하거나 개시하고 있지 않습니다.

즉, 인용발명들은 본원발명의 구성 i-iii과 같은 구체적 구성을 제시하고 있지 않으며, 전술한 내용을 시사하거나 개시하고 있지 않으므로, 본원발명은 **구성의 곤란성**이 인정된다고 생각됩니다.

**3. 목적 및 효과에 대하여**

본원발명은 행사와 매칭된 전자 쿠폰을 발행하고, 소비자 단말상에서 전자쿠폰의 사용을 가능하게 함으로써, 전자쿠폰의 사용을 촉진시키고, 지역행사를 활성화하도록 하기 위한 것으로, 특히 지역행사에 적합한 정책에 따른 기능을 제공하는 것을 특징으로 합니다.

반면, 인용발명 1-3은 전자쿠폰의 발급 및 사용 등에 관한 것으로 전자쿠폰에 관한 것이라는 넓은 의미에서 본원발명과 공통점이 있고, 일부 기술적 구성에서 유사한 점이 있으나, 전술한 바와 같이 서비스를 구현하는 데 있어서 요구되는 상세한 기술적 수단, 즉 사용자

단말의 정보를 통해 적합한 쿠폰형식을 결정하고, 소비자 주도의 원웨이 결제방식을 제공하며, 지도상에서 쿠폰과 관련된 유용한 정보를 제공하는 것이라는 점에서 독창성이 있습니다.

즉, 본원발명은 인용발명들과 대비하여 볼 때, 전자쿠폰에 관한 것이라는 점에서 유사한 부분이 있으나, 이를 구현하기 위한 실질적인 기술적 수단이 상이함에 따라, 소비자 단말의 기종에 따라 전자쿠폰의 이용이 불가한 상황을 최소화하고, 사용자의 사용 편의성을 증대할 수 있는 등의 효과를 기대하기는 어려울 것으로 생각됩니다.

따라서, 본원발명은 목적 및 효과에 있어서, 인용발명들과 일부 공통점이 있을 뿐, 서로간의 실질적인 목적 및 효과에 차이점이 존재함에 따라, 인용발명과 대비하여 볼 때 **본원발명은 목적의 특이성 및 효과의 현저성이 인정**되어야 한다고 생각됩니다.

**4. 소결**

앞서 살펴 본 바와 같이, 본원발명은 본 거절이유에 대한 의견으로서 제시한 차이점에 따라, 인용발명들로부터 도출될 수 없는 명백한 차이점이 있는 것으로 생각되며 인용발명들이 개시하고 있지 않은, 구성들이 반영된 보정된 청구항 1은 본 거절이유를 극복한 것으로 생각됩니다.

따라서, 인용발명들과 대비하여 볼 때, 그 기술적 구성이 상이하여 구성의 곤란성이 인정되며, 이에 기초한 특이한 목적 및 현저한 효과가 기대된다는 점에서 본원발명의 진보성은 인정되어야 한다고 사료됩니다.

**IV. 결론**

상기와 같은 보정에 의해, 본원발명은 인용발명들과 대비하여 볼 때 진보성이 있는 발명이라고 사료됩니다. 따라서, 특허법 제29조 제2항에서 규정하고 있는 특허요건을 만족하고 있으므로, 심사관님께서는 이상에서와 같은 보정 및 의견 개진에 기초하여 본원발명을 재심사하시어 다른 거절이유가 없으면 특허결정하여 주시기 바랍니다.